

1500202-63.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2023587/2022 - DEL.POL.MAUA, 22657441 - DEL.POL.MAUA, 18/22/116 - DEL.POL.MAUA, 18/2022 -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO ALVES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500202-63.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2023587/2022 - DEL.POL.MAUA, 22657441 - DEL.POL.MAUA, 18/22/116 - DEL.POL.MAUA, 18/2022 -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO ALVES MACEDO

Data da Audiência:

28/03/2022

Réu Preso

Em 28 de março de 2022 às 16h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente,

com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Fabio Alves Macedo. Presente a Advogada, Dra. Tatiane Baroni (OAB/SP 428.240), a qual requereu prazo para a juntada de procuração, sendo-lhe deferido o prazo de 5 (cinco) dias pelo MM. Juiz. Presente a vítima Natacha Alves Augusto. Presentes as testemunhas comuns Sérgio Vilela dos Santos e Anderson Barbosa Muro. Presente a testemunha da defesa Gustavo Silva Macedo. Ausentes as testemunhas da defesa Reginaldo Ferreira dos Santos e Eliana Pinto da Silva. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, pelo Representante do Ministério Público foi dito: "Adito a denúncia para corrigir o rol de testemunhas, retirando-se a Sra. Natacha Alves Augusto e incluindo a testemunha Enrico Augusto e Sousa. R. dê-se ciência à defesa. Pela Defesa não houve oposição ao aditamento da denúncia. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o aditamento da denúncia para constar o nome correto da vítima, como sendo Enrico Augusto e Souza. A seguir foram inquiridas a vítima e as testemunhas presentes, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pela defesa foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Reginaldo e Eliana, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. FABIO ALVES MACEDO, qualificado às fls. 21 e 23, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, entre data pretérita a ser apurada na instrução e o dia 26 de janeiro de 2022, e nesta data, por volta de 10h:00min, na Rua Campina Grande, nº 100 - Jardim Rosina, nesta cidade e comarca de Mauá, adquiriu, recebeu e transportava, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (um) telefone celular, Samsung Azul, IMEI 351837116295791 (fls. 107/109). Outrossim, FABIO ALVES MACEDO, já qualificado nos autos, também foi denunciado como incurso artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de janeiro de 2022 por volta de 10h:00min, na Rua Campina Grande, nº 100 "Biqueira da Vinte e Oito" - Jardim Rosina, nesta cidade e comarca de Mauá, para fins de tráfico, guardava e vendia, para entrega a consumo de terceiros, 54 invólucros plásticos contendo 113,6 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecido por maconha (Item 1), 26 invólucros plásticos contendo 17,5 gramas de cocaína (Item 2), 60 invólucros plásticos contendo 12 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 3), 53 microtubos plásticos tipo Eppendorf contendo 29,2 gramas de cocaína (Item 4), 3 invólucros plásticos contendo 3,5 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), na forma de Haxixe (Item 5), 3 invólucros plásticos contendo 1,1 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), na forma de skunk (Item 6), substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 15/18 e laudo toxicológico definitivo de fls. 98/101 (fls. 107/109). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls.83/84). A denúncia foi oferecida (fls. 106). A denúncia foi recebida e foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça

do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 110/115). O réu foi notificado (fls. 140), apresentou defesa preliminar (fls. 155/161), o recebimento da denúncia foi mantido (termo de audiência) e o réu foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a representante da vítima Natácha Alves Augusto (gravação audiovisual), as testemunhas Sérgio Vilela dos Santos (gravação audiovisual), Anderson Barbosa Muro (gravação audiovisual) e Gustavo Silva Macedo (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Fábio Alves Macedo (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Reginaldo Ferreira dos Santos e Eliana Pinto da Silva (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Sérgio Vilela dos Santos (fls. 4) e Anderson Barbosa Muro (fls. 5), o réu Fábio Alves Macedo (fls. 6) e a representante da vítima Natácha Alves Augusto (fls. 50). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Fábio, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3). Auto de exibição e apreensão (fls. 12/13). Laudo de constatação provisória (fls. 15/18). Foto do réu (fls. 45). Fotos das drogas (fls. 46/47). Foto do local dos fatos (fls. 48). Foto do telefone celular apreendido (fls. 49). Auto de reconhecimento de pessoa negativo (fls. 51). Auto de reconhecimento de objeto positivo (fls. 52). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 98/101). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 130/133). Folha de antecedentes (fls. 63/74 = 142/154) e certidão (fls. 58/62). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação provisória (fls. 15/18), foto do réu (fls. 45), fotos das drogas (fls. 46/47), foto do local dos fatos (fls. 48), foto do telefone celular apreendido (fls. 49), auto de reconhecimento de pessoa negativo (fls. 51), auto de reconhecimento de objeto positivo (fls. 52), exame químico toxicológico definitivo (fls. 115/118), laudo de exame de corpo de delito (fls. 98/101) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Enrico Augusto e Souza disse que: a) fui vítima de um roubo do meu celular; b) levaram o meu celular e do meu amigo; c) estava com dois amigos voltando da escola por volta das meia dia e cinquenta; d) passou um motoqueiro com a bolsa do Iphody, ele voltou, pediu para passar tudo senão daria um tiro na gente; e) os policiais contaram que ele estava traficando e prenderam ele com o meu celular com ele; f) não devolveram o meu celular, porque está na perícia; g) reconheci o meu celular; h) não reconheci o autor do roubo (gravação audiovisual e fls. 50). A testemunha Sérgio Vilela dos Santos, sob o crivo do contraditório, disse que: a) nessa data nós nos deslocamos para o local, porque é costume que ocorre o tráfico por lá; b) eu, o meu parceiro e outros policiais nos postamos em locais estratégicos e vimos os usuários chegarem até o Fábio, os usuários entregavam algo a ele, ele ia até uma sacola pregada em uma parede, pegava o entorpecente e servia o usuário; c) vimos cinco usuários irem até ele; d) ele confessou o tráfico, ele disse que necessitava; e) no bolso dele somente havia um celular; f) a sacola estava na frente dele, há um metro; f) na Delegacia foi constatado que o celular era produto de roubo, mas a vítima não o reconheceu; g) na bolsa preta havia maconha, cocaína, crack, skank e haxixe; h) ele disse que ganhou o celular de um amigo e não sabia que era produto de roubo, mas não indicou esse amigo; i) mais de 50 porções de maconha, mais de 70 porções de cocaína; 60 porções de crack; 3 porções de skunk; 3 porções de haxixe e R\$ 75,00; j) o Anderson estava comigo, ele vai dizer parecido ou igual (gravação audiovisual e fls. 4). Judicialmente, a testemunha Anderson Barbosa Muro

disse que: a) nesse dia eu o meu parceiro Sérgio e outros policiais da Delegacia fomos no local, que é sabido que ocorreu o tráfico de entorpecentes, e já fizemos prisões lá; b) nos postamos em locais estratégicos, vimos cinco usuários irem até ele, eles entregavam algo a ele, ele ia até uma sacola que estava pregada na parede, pegava algo e entregava aos usuários; c) nós o abordamos e ele disse que

estava traficando, porque saiu da cadeia e estava necessitado; d) no bolso da bermuda dele havia um celular; e) na sacola havia maconha, cocaína, crack, skank, haxixe e dinheiro; f) na Delegacia verificamos que o celular era roubado, mas a vítima não o reconheceu; g) ele disse que ganhou o telefone de uma pessoa, que ele não indicou quem era; h) quando nós chegamos ele estava só; i) as testemunhas Reginaldo Ferreira dos Santos, Eliana Pinto da Silva e Gustavo Silva Macedo não estavam lá, ele estava sozinho lá quando a gente o abordou; j) não conhecia o réu anteriormente (gravação audiovisual e fls. 5). Judicialmente, a testemunha Gustavo Silva Macedo disse que: a) eu não vi a abordagem; b) eu não estava com o meu pai; c) eu estava lá no beco, eu vi eles se aproximando, eu pendurei a sacola e sai correndo; d) o meu pai estava lá, porque disseram que eu fui traficar em Mauá; e) o meu pai estava lá atrás de mim (gravação audiovisual). Por fim, o réu Fabio Alves Macedo, ao ser interrogado em juízo, disse que: a) o celular não estava comigo; b) o celular apareceu na Delegacia pelos policiais; c) quem estava vendendo as drogas era o meu filho; c) eu cheguei em casa do meu serviço, a minha esposa estava desesperada e disse que o meu filho Gustavo não estava em casa, eu pedi o carro do meu patrão emprestado, me emprestou R\$ 25,00 e fui procura-lo; d) eu estava procurando o Gustavo no fluxo e o Lucas me disse que o Gustavo estava vendendo drogas, que vendia drogas com ele, e isso me surpreendeu, porque o meu filho é de família; e) quando eu encontrei o meu filho na viela, ele correu e não voltou; f) apareceram pessoas perguntando da pessoa que estava vendendo drogas; g) os policiais apareceram e eu disse que era usuário para eles não prenderam o meu filho; h) comigo não havia nada (gravação audiovisual e fls. 6). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação provisória (fls. 15/18), foto do réu (fls. 45), fotos das drogas (fls. 46/47), foto do local dos fatos (fls. 48), foto do telefone celular apreendido (fls. 49), auto de reconhecimento de pessoa negativo (fls. 51), auto de reconhecimento de objeto positivo (fls. 52), exame químico toxicológico definitivo (fls. 98/101), laudo de exame de corpo de delito (fls. 130/133), como também pela declaração da vítima Enrico Augusto e Souza (gravação audiovisual e fls. 50) e pelos depoimentos das testemunhas Sergio Vilela dos Santos (gravação audiovisual e fls. 4), Anderson Barbosa Muro (gravação audiovisual e fls. 5), foi comprovado que a vítima Enrico, com 14 anos de idade, teve seu aparelho de telefone celular Samsung Azul, IMEI 351837116295791 roubado por indivíduo desconhecido (gravação audiovisual e fls. 10, 50 e 52). Na data dos fatos, as testemunhas Sergio e Anderson, que são policiais civis, estavam realizando diligências no local dos fatos, que já era conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, quando estacionaram viatura descaracterizada e permaneceram em campana por alguns minutos fazendo uso de binóculos, oportunidade em que visualizaram o réu vender entorpecentes há cinco usuários que o procuraram, para tanto ele se dirigia a uma sacola preta presa a uma parede, retirava entorpecentes, entregava ao usuário e recebia algo em troca. Então, em revista pessoal foi apreendido o aparelho de celular Samsung, que foi constatado ser de propriedade do réu Fabio, além 54 porções de maconha, pesando 113,6g, 26 porções de cocaína, pesando 17,5g, 60 porções de crack, pesando 12g, 53 eppendorfs de cocaína, pesando 29,2g, 3 porções de haxixe, pesando 3,5g, 3 porções de skunk, pesando 1,1g, além de R\$ 75,00 que estavam dentro da mencionada sacola. A autodefesa do réu restou isolada nos autos. Por fim, o depoimento da testemunha Gustavo, que é informante, por ser filho do réu e se incrimina pelo tráfico é totalmente desarrazoado e sem respaldo em nenhuma prova dos autos. Com relação à receptação do telefone celular da vítima Enrico, caberia à defesa do réu Fabio, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé, por meio da aquisição lícita do bem. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à acusação uma prova diabólica, qual seja, a de comprovar que o réu não sabia da origem ilícita do veículo. Friso que a prova quanto à origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente do réu para saber se ele tinha ou não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa, demonstrando de quem o celular foi adquirido, a comprovação do pagamento etc., e, neste ponto, a defesa do réu Fabio não se

desincumbiram, aliás, e ele não tinha qualquer comprovante de propriedade e estava desacompanhado dos acessórios, indicativos mais do que seguros de que sabia da origem ilícita do bem, ou seja, não há que se falar em receptação culposa. Neste sentido a jurisprudência: "RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada à posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. DOLO - demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior - elementos externos utilizados para a comprovação do animo do agente. PENA - base fixada no mínimo legal - na segunda fase a pena foi aumentada pela agravante da reincidência - na terceira fase ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena - manutenção. REGIME - regime aberto dado o quantum da pena - necessidade. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - manter o afastamento por outro fundamento - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - improvimento ao recurso, com determinação." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001003-02.2013.8.26.0368; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018). "Apelação. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001900-02.2016.8.26.0602; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018). "APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Imputação do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e de reavaliação da dosimetria penal. Irresignações acolhidas em parte. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investitura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Tipicidade da conduta. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância". Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração. Compensação entre agravantes e atenuantes em favor do sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Mantido o regime inicial semiaberto que melhor se ajusta ao caso. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0000645-63.2016.8.26.0099; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018). Reconheço o concurso material de crimes, pois com mais de uma ação o réu produziu mais de um resultado, contra bens jurídicos diverso, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Fabio Alves Macedo, pela prática do crime de receptação dolosa simples, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, contra a vítima Enrico Augusto e Souza, em concurso material de crimes

(artigo 69 do Código Penal) com o crime de

tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. a) Em relação ao crime de receptação: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele tem dois maus antecedentes, sendo um pelo crime de tráfico de drogas (fls. 60 e 153) e um pelo crime de roubo (fls. 62 e 153), razão pela qual aumento a sua pena em 1/3, sendo 1/6 para cada um dos maus antecedentes ($1/6 + 1/6 = 1/3$), passando a pena para 1 ano e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa (fls. 58/62 e 63/74 = 142/154). Na segunda fase da aplicação da pena, não existem atenuantes a serem apreciadas. No entanto, existem duas agravantes, pois o réu é multireincidente pelos crimes de receptação (fls. 59 e 144) e roubo (fls. 59 e 147), razão pela qual aumento sua pena em 1/3 ($1/6 + 1/6 = 1/3$), sendo 1/6 para cada uma de suas reincidências, totalizando 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Fabio Alves Macedo em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa. b) Em relação ao crime de tráfico de drogas: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (54 porções de maconha, pesando 113,6g, 26 porções de cocaína, pesando 17,5g, 60 porções de crack, pesando 12g, 53 eppendorfs de cocaína, pesando 29,2g, 3 porções de haxixe, pesando 3,5g, e 3 porções de skunk, pesando 1,1g – fls. 12/13, 15/18 e 98/101) não permitem aumentar a pena. No entanto, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele tem dois maus antecedentes, sendo um pelo crime de tráfico de drogas (fls. 60 e 153) e um pelo crime de roubo (fls. 62 e 153), razão pela qual aumento a sua pena em 1/3, sendo 1/6 para cada um dos seus maus antecedentes ($1/6 + 1/6 = 1/3$), passando a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa (fls. 58/62 e 63/74 = 142/154). Na segunda fase da aplicação da pena, não existem atenuantes a serem apreciadas. No entanto, existem duas agravantes, pois o réu é multireincidente pelos crimes de receptação (fls. 59 e 144) e roubo (fls. 59 e 147), razão pela qual aumento sua pena em 1/3 ($1/6 + 1/6 = 1/3$), sendo 1/6 para cada uma de suas reincidências, totalizando 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 888 dias-multa. Na segunda fase da aplicação da pena, não existem atenuantes a serem apreciadas. No entanto, existem duas agravantes, pois o réu é multireincidente pelos crimes de receptação (fls. 59 e 144) e roubo (fls. 59 e 147), razão pela qual aumento sua pena em 1/3 ($1/6 + 1/6 = 1/3$), sendo 1/6 para cada uma de suas reincidências, totalizando 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 888 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque ele é multirreincidente (fls. 59 e 144), motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Fabio Alves Macedo em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 888 dias-multa. Outrossim, conforme já reconheci acima o concurso material de crimes, aplico cumulativamente as penas do crime de receptação (1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa) e de tráfico de drogas (8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 888 dias-multa), totalizando 10 anos e 8 meses de reclusão, e 895 dias-multa, que a torno definitiva para o réu Fabio. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é superior a oito anos, o réu é multirreincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 58/62 e 63/74 = 142/154). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 20). Não decreto a perda do telefone celular, porque ele pertence à vítima Enrico (fls. 50/52). Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 12/13), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o

trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 12/13, 15/18 e 98/101). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu FABIO ALVES MACEDO (R.G. nº 43.588.621 - filho de Anario Pereira de Macedo e Ana Maria Alves Coutinho - fls. 21 e 23), pela prática do crime de receptação dolosa simples, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, contra a vítima Enrico Augusto e Souza, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal) com o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 895 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 83/84). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objeto apreendido; b) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; c) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; d) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; e) lance-se o nome dos réus no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; f) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pela defesa e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo a apelação interposta pela Defesa e pelo réu. Aguarde-se a apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. Expeça-se guia de recolhimento provisória." O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.